

1506753-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... em ocupação. Já foi processado antes por tráfico, por ter agredido o pai depois de ele ter tentado matar a mãe, quando eu tinha 18 anos de idade e por porte de arma.

Folha de Antecedentes (fls.28/33), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls.34/37)

O réu é reincidente conforme certidão de fls. 34/37 (Autos nº 0000557-20.2011.8.26.0028 1ª Vara de Aparecida). Além desta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506753-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506753-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN SILVA DE LIMA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

JONATHAN SILVA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 19 de março de 2022, por volta das 15h27, na Rua General Osório, altura do numeral 593, República, nesta cidade e comarca da Capital/SP, subtraiu, para si, um aparelho celular Samsung, modelo Galaxy A71, avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Daniel Araki Ribeiro.

A denúncia foi recebida (fls.80/82), o acusado foi citado e notificado (fls.102/103) e apresentou Resposta à Acusação (fls.109/111).

Mantido o recebimento da denúncia (fls.122/123), e não sendo o caso de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa do réu pleiteou a absolvição com fundamento no artigo 386, VI, sob alegação de que o réu agiu sob o efeito de drogas. Subsidiariamente, requereu o

reconhecimento da forma tentada e da confissão, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos, além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados e apesar de sua alegação não há nos autos prova segura de que tenha agido em estado de embriaguez completa e de modo a não entender o caráter ilícito de sua conduta, pelo contrário.

A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01/02), Boletim de Ocorrência (fls.03/07), Termo de Depoimento (fls.08/09), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls.10 e 12), Termo de Declarações (fl.11), Relatório Final (fls.65/67) e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Daniel Araki Ribeiro, ouvido em juízo, esclareceu que era um sábado, início de tarde e estava em uma loja na frente do Largo do Arouche. Quando saía da loja passou um indivíduo de bicicleta e pegou seu celular. O acusado fugiu de bicicleta e saiu correndo atrás gritando "Ladrão, ladrão"! Indivíduos o viram. Ele virou na rua de trás e virou novamente, ponto em que o perdeu de vista. Os pedestres apontaram onde ele teria virado. Foi em direção ao local e se deparou com ele caído no chão, um aparelho celular ao lado e a polícia que o havia interceptado. Pegou o celular e reconheceu seu celular. A pessoa que foi pega, foi a que pegou seu celular, não teve nenhuma dúvida em o reconhecer.

O policial militar Lucas Gabriel Portela Soares, ouvido em juízo, esclareceu que estavam em patrulhamento de rotina no local quando viram várias pessoas apontado para o acusado em alta velocidade de bicicleta gritando "pega ladrão"! Quando o abordaram e detiveram ele estava na posse do celular. Ele dificultou bastante sua detenção. A vítima compareceu no local e reconheceu seu celular. A vítima disse que estava mexendo no celular quando o acusado passou e pegou o aparelho. Não o conhecia antes. Não sabe dizer se ele estava sob efeito de entorpecente. Ele estava bem agressivo e agitado.

Por fim, Gabriel Rosse Alvarado, policial militar, ouvido em juízo, confirmou o depoimento do seu colega de farda. Acrescentou que chegaram a persegui-lo determinando que parasse, mas ele não parou. Continuou fugindo, mas conseguiram o cercar e ao final o deter. Ele deu bastante trabalho no momento da detenção. Viu que perdeu e não queria ser preso. É comum a ocorrência de furtos de bicicleta na região. Não o conhecia antes. Não sabe se ele tinha feito uso de entorpecente. Ele estava bastante agitado.

O réu Jonathan em solo policial permaneceu em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que subtraiu o telefone da vítima. Estava com problemas pessoais. Estava sob o efeito de droga e álcool. Como estava devendo, o traficante falou vai roubar para pagar. Está arrependido. Quer mais uma chance para cuidar dos filhos. Ora, diante das provas colhidas nos autos e notadamente em razão da prova oral colhida, mostra-se, pois, suficiente à condenação do acusado, os elementos coligidos durante a instrução. As testemunhas não conheciam o réu antes dos fatos, não havendo qualquer razão para desestabilizar suas versões uníssonas.

No caso em tela, ademais, a vítima perseguiu o acusado e populares o apontaram conforme o firme depoimento da vítima e das testemunhas, não havendo dúvidas de que o furtador foi a pessoa detida. A prova oral foi coesa, também, no sentido de que o aparelho celular da vítima foi encontrado na posse do acusado, que ao final, também confessou o cometimento do delito.

No entanto, imperioso o reconhecimento da modalidade tentada, uma vez que ficou comprovado não ter o réu ter obtido a posse tranquila e desvigiada do bem. Ainda que a vítima o tenha perdido de vista por pouco tempo enquanto o perseguia, populares o apontaram e em seguida ele foi detido pela polícia, não tendo obtido a posse desvigiada sobre o bem.

Caracterizada, portanto, a infração penal prevista no art. 155, "caput" em sua modalidade tentada, passo a dosimetria da pena:

Jonathan Silva de Lima, esclareceu que tem 33 anos de idade. É solteiro. Tem filhos de 13, 10, 8 e 6 anos de idade. Estão todos com a avó materna. Estudou até 5ª série. Parou de estudar por estar tirando dias de cadeia. É de Maceió, Alagoas. Trabalhou desde pequeno para ajudar os pais. Começou a trabalhar com oito ou nove anos de idade. Trabalhava no canavial, carregando cana. Veio para São Paulo com 10 anos e depois não voltou mais para o Norte. Quando veio, foi para a escola. Mas repetia e trabalhava e, então, acabou parando de estudar. Precisava do histórico escolar do norte e mãe não conseguiu. Aprendeu a soldar e pintar na prisão. Trabalhava como acabador de mármore. Recebia entre três a quatro mil reais por mês. Mora em ocupação. Já foi processado antes por tráfico, por ter agredido o pai depois de ele ter tentado matar a mãe, quando eu tinha 18 anos de idade e por porte de arma.

Folha de Antecedentes (fls.28/33), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls.34/37)

O réu é reincidente conforme certidão de fls. 34/37 (Autos nº 0000557-20.2011.8.26.0028 1ª Vara de Aparecida). Além desta condenação já transitada em julgado, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, uma vez que tem outra condenação transitada em julgado (Autos nº 0100712-23.2015.8.26.0050 da 4ª Vara Criminal de São Paulo). Diante do exposto, sua pena base deve ser aumentada em 1/6, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, é o caso de se reconhecer a agravante da reincidência (Autos nº Autos nº 0000557-20.2011.8.26.0028 1ª Vara de Aparecida ). De outro lado, também presente a atenuante da confissão, de modo que não há alteração na pena até então fixada em 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa na fração de 1/3, tendo em vista que a conduta delitiva apenas não se consumou porque foi detido pela polícia após ser perseguido pela vítima e por populares,, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 09 meses e 10 dias de reclusão e 07 dias-multa.

Diante do exposto julgo PROCEDENTE EM PARTE, a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu JONATHAN SILVA DE LIMA para condená-lo à pena de 09 meses 10 dias de reclusão e 07 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 155, "caput", c.c. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, não é o caso de substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e III do Código Penal.

Também não é o caso de aplicação de sursis.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto pois se ajusta e convém a acusado. Trata-se de acusado já condenado por outros crimes, dentre eles o tráfico de drogas, demonstrando assim, por ora, o cárcere lhe é conveniente.

Tendo permanecido preso no decorrer do processo, não poderá apelar desta em liberdade.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

Excepcionalmente, tendo em conta a pena aplicada e o fato de ter permanecido durante o processo expeça-se imediatamente Guia de Execução Provisória.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se ao TRE e ao IIRGD.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA